

특 정 감 사

감 사 결 과 보 고 서

- 중소기업 맞춤형 글로벌 기술정보 제공을 위한 종합시스템 구축사업 -

2018. 12

한 국 산 업 기 술 시 험 원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사실시 과정	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 분야별 확인사항	2
(1) 업무 개요	3
(2) 관련 법령 및 규정	4
(3) 분야별 확인사항	5
①사업 진행 前 사업승인 품의 누락	5
②입찰 진행 前 용역업체에 별관(사무실) 제공 부적정	6
③계약업체 선정을 위한 기술평가의 투명성 · 공정성 훼손	6

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 2017년 10월 「중소기업 맞춤형 글로벌 기술정보 제공을 위한 종합 시스템 구축사업」(이하 글로벌 정보사업)에 대한 검찰 수사 결과¹⁾에 따라 용역 업무에 대한 불기소 및 기소 이유 중 내부규정 위반 사실을 점검하고 관련 사실을 확인한 다음 이에 대한 신분·행정상 조치 및 재발방지를 위해 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 □센터, △센터 등 2014년 글로벌 정보사업에 직접적으로 관련한 자를 대상으로 감사를 실시하였으며 내부규정 위반에 대한 사실 여부에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2018.8.24.(금)~11.9(금)까지 내부감사인 2명이 검찰 수사 결과를 근거로 감사를 실시(다만, 현재 검찰기소(입찰방해)로 재판이 진행 중인 A에 대해서는 입찰방해이외의 사안만 포함)하였고, 당시 AA본부장, BB본부장, CC본부장, DD센터장, 기술평가 위원 등의 진술을 거쳐 관련 사실을 확인 후 감사를 마감하였다.

1) E, F, B, H, G, I, C, D ; 혐의 없음 불기소(증거불충분, 2017.10.10.)
A ; 입찰방해(2017고단6706, 2017.9.28. 서울중앙지방법검찰청) 기소

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 2014년 계약된 「중소기업 맞춤형 글로벌 기술정보 제공을 위한 종합시스템 구축사업」에 대한 용역진행 과정에서 내부규정을 위반한 사실을 확인하였다.

2. 분야별 확인사항

- (1) 업무 개요
- (2) 관련 법령 및 규정
- (3) 분야별 확인사항
 - ① 사업 진행 前 사업승인 품의 누락 (14-7회 징계위원회 완료)
 - ② 입찰 진행 전 용역업체(이하 (주)□□)에 별관(사무실) 제공 부적정
 - ③ 계약업체 선정을 위한 기술평가의 투명성·공정성 훼손

(1) 업무 개요

「중소기업 맞춤형 글로벌 기술정보 제공을 위한 종합시스템 구축사업」은 해외시장 정보가 부족한 중소기업에 제품 기획 단계부터 수출 단계까지의 수요 맞춤형 기술정보를 원스톱으로 제공하여 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 목적으로 2013년 당시²⁾ A가 본부장으로 재임할 때 기획한 사업이며, F가 2014년초 본 용역사업 예산(15억)을 편성 및 □본부에 배정, □본부가 추진하도록 한 사업이다.

글로벌 정보사업은 계약금액이 863백만원으로 계약업무규정 제6조(계약업무의 위탁)에 의거 조달청에 계약 의뢰한 건으로 조달청을 통한 입찰공고(2014.5.22.) 및 재입찰공고(2014.6.12.)를 실시한 바 있고, 두 번의 입찰공고에 단독 응찰한 (주)□□와 협상에 의한 계약방법을 통하여 계약(계약기간 : 2014.7.16.~2015.1.12.)하였다.

본 용역은 2015년 검수과정(총 3회, 2015.3.18., 2015.5.6., 2015.5.26.)에서 과업지시서에 명시된 과업을 수행하지 못함을 확인, 2015년 9월 9일 ◇◇청에 계약해제를 요청하였고, 2015년 12월 3일 ◇◇청으로부터 계약해제 알림 공문을 접수하였다. 따라서, 2015년 12월 15일 선금금(259,050,000원)과 이자비용상당액(11,625,320원)을 서울보증보험으로부터 수령하였다. 더불어 2014년 10월부터 본 용역사업에 대해 언론 보도 등으로 기관의 위신을 손상시키고, 2015년 감사원 감사 수검, 국정감사 수검 등 기관이 힘든 과정을 겪은 바 있다.

당시 글로벌 정보사업 추진과 관련 CC본부장 B은 BB본부장 F로부터 글로벌 정보사업 수행을 부탁받아 DD센터에 본 용역사업을 진행토록 한 바 있다. 당시 DD센

2) A 경영지원본부장(2011.1.1.~2013.7.8.), 중소기업인증지원센터 직원(2014.1.1.~2015.1.13.)
F 기획조정본부장(2013.7.23.~2014.12.31.)
B 인증지원본부장(2013.1.1.~2015.9.8.)
H 인증지원본부 중소기업인증지원센터 센터장(2014.1.1.~2014.5.28.)
G 인증지원본부 중소기업인증지원센터 센터장(2014.5.29.~2015.1.13.)
E 경영지원본부장(2013.7.23.~2014.12.31.)

터장 H는 본 용역사업이 계약되기 전 당시 AA본부장 E에게 (주)□□가 일할 수 있는 사무실의 제공을 협의, E가 사무실을 제공하였고, H는 조달청 발주(2014.4.21.)까지 본 용역사업을 진행하였다.

그 후임인 DD센터장 G는 본 용역사업을 인수받아 기술평가부터 (주)□□와 계약을 주관하였고, 본 용역사업 계약기간 동안 DD센터 센터장을 수행했다.

(2) 관련 법령 및 규정

위 글로벌 정보사업 추진과 관련하여 관련 규정을 열거하면 다음과 같다.

보안업무규정 제4조(지휘체계 및 책임)1항 원장이 보안업무 전반에 관한 사항을 지휘, 감독한다고 명시되어 있는 바, 정상적인 외부 고객 출입절차가 아닌 사항에 대해서는 보안업무를 총괄하는 AA본부에서 인지하였을 당시 이를 원장에게 보고하고 승인받아 처리하여야 한다.

임직원 행동강령(세칙) 제24조(청렴한 계약의 체결 및 이행)1항 임직원은 시험원에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

복무규정 제5조(성실의무) 직원은 법령과 시험원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 책임을 진다.

윤리강령 제5조(사명완수) 임직원은 시험원의 경영이념과 비전을 공유하고 시험원이 추구하는 목표와 가치에 공감하여 창의와 성실로서 맡은바 책임을 완수한다.

윤리강령 제7조(공정한 직무 수행)1항 임직원은 직무를 수행함에 있어 관련된 제반 법령과 규정을 준수하여 공정하게 수행하여야 한다.

(3) 분야별 확인사항

① 사업 진행 前 사업승인 품의 누락 (14-7회 징계위원회 완료)

DD센터장 H는 출연금 연구사업 「중소기업 글로벌 기술정보 지원사업」을 담당함에 있어 과제책임자, 책임연구원, 참여연구원 등의 지정과 사업내용, 필요성 등 기본계획서에 대한 원장의 결재를 득하여야 하나 결재를 득하지 않고 이를 집행한 사실이 있다.

상기의 사실에 대하여 제14-7회 징계위원회(2014.6.26.)에서 논의 되었으며, 단순 행정업무착오로 판단하여 혐의 없음으로 처리된 사실이 있다.

② 입찰 진행 전 용역업체(이하 (주)□□)에 별관(사무실) 제공 부적정

보안업무규정 제4조(지휘체계 및 책임)에 원장이 보안업무 전반에 관한 사항을 지휘, 감독한다고 명시되어 있는 바, 정상적인 외부 고객 출입절차가 아닌 사항에 대해서는 보안업무를 총괄하는 AA본부에서 인지하였을 당시 이를 원장에게 보고하고 승인받아 처리하여야 함에도 2014년 3월초 당시 AA본부장 E는 DD센터장 H로부터 2014년 글로벌 정보사업(계약기간 : 2014.7.16.~2015.1.12.) 계약에 앞서 글로벌 정보사업을 원활히 추진하고 자문을 위해 (주)□□가 일을 할 수 있도록 KTL 서울본원의 별관(사무실) 사용을 요청받은 바, 2014.03.10.경 입찰절차를 통해 (주)그린미디어와 용역계약도 하지 않은 상태에서 원장의 승인도 없이 임의대로 별관(사무실)을 사용할 수 있도록 제공하였다.

위 과정에서 글로벌 정보사업을 기획한 A가 B에게 글로벌 정보사업을 원활히

추진하고 자문을 받기 위해 (주)□□에게 공간의 제공을 요청, B이 AA본부에 사용공간이 있는 지 H에게 협의토록 하였다.

③ 계약업체 선정을 위한 기술평가의 투명성·공정성 훼손

임직원 행동강령(세칙) 제24조(청렴한 계약의 체결 및 이행)1항 임직원은 시험원에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다. 따라서, 공공기관에서 발주하는 사업은 공정한 입찰경쟁을 하여야 하고, 발주한 사업에 대한 과업을 수행할 수 있는 업체를 선정하기 위해서 발주처에서 입찰자격 및 과업지시서 등을 제작하여 입찰공고 전 외부 경쟁업체에 입찰정보를 공개하지 않고 조달청을 통해 입찰공고를 하여야 하며(조달청 해당 계약인 경우), 제안사를 대상으로 한 업체선정 전에 업체평가를 함에 있어 공정한 평가로 과업을 수행할 수 있는 지 여부를 확인하고, 업체를 평가해서 적절한 업체를 선정, 용역계약이 이루어져야 한다.

글로벌 정보사업의 조달청 발주 과업지시서 VI. 제안서 평가 및 업체선정 (3)용역수행계획서 평가방법에 별도의 평가위원회를 구성하여 평가하도록 되어 있으며, 평가방법은 제안기관의 용역수행 세부추진계획을 설명토록 하고 질의 답변을 통해 평가위원이 제안기관에서 제출한 용역수행계획서와 설명내용 등을 토대로 위원별로 당해 용역수행능력을 평가방법 및 평가기준에 따라 평가 후 평가점수를 부여하게 되어 있다. 또한, 2.제안서 평가방법 (1)평가원칙에는 제안설명회

불참시에는 평가대상에서 제외됨을 명시하고 있다.

이러한 평가방법 및 평가기준이 있음에도 G는 문답서에서 상기의 평가절차가 있음을 인지한 상태에서 평가절차를 따르지 않고 관례상으로 서면평가로 진행해도 과업지시서의 기준을 벗어나지 않는다고 자의적으로 판단, 진행한 사실이 있다.

최종 낙찰된 (주)□□에 대한 제안서 평가시 G는 평가위원들을 CC본부 소속 센터장 이상으로 구성하고, 제안서 평가를 하기 전에 미리 평가위원들에게 합격점수를 사전에 공지하였다고 진술하고 있으나, 확인결과 평가위원들(총5명, CC본부장 B, DD센터장 G, EE센터장 C, FF센터장 D, GG센터 팀원 I³⁾) 중 1명은 센터장급이 아닌 팀원으로 재직하고 있는 상황이었으며, 또한, 평가위원 중 일부는 G가 평가표에 사전 점수를 연필로 기록하여 평가위원이 점수를 확인 및 평가위원란에 서명만 하도록 평가를 진행하여 공정한 평가가 이루어지지 않았다는 것이 당시 평가위원이었던 B, C, D 평가위원들의 진술에서 확인된다.

상기의 사실에도 불구하고 G가 작성한 「중소기업 맞춤형 글로벌 기술정보 제공을 위한 종합시스템 구축 용역 기술평가 종합결과 보고서(2014.7.10.)」 상에는 2014.7.9. 14시부터 18시까지 구로 본원 6층 국제회의실에서 (주)□□가 단독 제안에 대해 평가위원들이 대면평가를 실시한 것처럼 허위보고서를 작성하여 JJ센터(구매담당부서)로 전달한 사실이 있다.

B, C, D은 평가위원으로서 제안사의 과업수행능력 및 투입인력의 전문성 등 여

3) I : 2017.12.31. 정년퇴직

부를 판단하고 공정하고 투명한 평가를 진행했어야 함에도 G의 부탁을 받아 평가표에 사전 기재된 점수대로 평가를 진행한 사실은 임직원 행동강령(세칙) 제 24조(청렴한 계약의 체결 및 이행), 복무규정 제5조(성실의무)를 위반한 사항으로 KTL의 제 규정을 준수하지 않았다.

또한, B은 CC본부 본부장으로서 본 사업의 총 책임자 역할을 수행하였어야 하는데 제대로 주의 및 관리의무를 수행하지 않아 계약이 해제되고, 언론 등으로부터 KTL이 감당하지 못할 정도의 역경을 겪은 부분은 윤리강령(규정) 제5조(사명완수)를 위반한 사항으로 KTL의 제 규정을 준수하지 않았다.

G는 글로벌 정보사업을 수행하는 센터의 센터장으로서 제안사의 과업수행능력 및 투입인력의 전문성 등 여부를 판단하고 기술평가의 공정성 및 투명성을 확보 진행하였어야 함에도, 평가위원인 B, C, D의 진술에서 대면심사가 아닌 서면심사로, 점수가 기재된 평가표로 평가를 진행하였다는 것은 기술평가에 있어 공정성 및 투명성이 훼손된 것이며, 서면평가를 대면평가로 한 것처럼 허위보고서를 작성 제출한 것은 임직원 행동강령(세칙) 제24조(청렴한 계약의 체결 및 이행), 복무규정 제5조(성실의무)를 위반한 사항으로 KTL의 제 규정을 준수하지 않았다.

더불어 G는 글로벌 정보사업(계약기간 : 2014.7.16.~2015.1.12.) 담당 센터장으로서 용역이 잘 진행되어 용역결과물이 과업지시서에 맞게 도출되도록 주의 및 관리의 의무가 있음에도 제대로 주의 및 관리의무를 수행하지 않아 계약이 해제되고, 언론 등으로부터 KTL이 감당하지 못할 정도의 역경을 겪은 부분은 윤리강

령(규정) 제5조(사명완수)를 위반한 사항으로 KTL의 제 규정을 준수하지 않았다.

A는 글로벌 정보사업의 담당자로서 용역이 잘 진행되어 용역결과물이 과업지시서에 맞게 도출되도록 주의 및 관리의 의무가 있음에도 제대로 주의 및 관리의무를 수행하지 않아 계약이 해제되고, 언론 등으로부터 KTL이 감당하지 못할 정도의 역경을 겪은 부분은 윤리강령(규정) 제5조(사명완수)를 위반한 사항으로 KTL의 제 규정을 준수하지 않았다.

관계인 의견

G는 평가위원 선정과 관련 평가위원들을 CC본부의 센터장 이상으로 구성하였으며, 센터장 이상이라는 것은 국내 최고의 인증전문가라고 판단 할 수 있으므로, 충분히 자격을 갖추었고 전문성이 있어 충분히 평가할 수 있다고 판단하였음을 진술하고 있으며, 제안서 평가와 관련하여 G가 제안서와 평가표를 직접 평가위원들에게 전달해 주었고, 평가를 부탁하였다고 진술하였다.

또한, 상기의 위원들이 진술한 “평가표에 사전 점수를 연필로 기록하여 평가위원이 점수를 확인 및 평가위원 란에 서명만 하도록 평가를 진행하였다.”한 부분에 대해 그런 사실이 없으며, 서면평가를 진행할 시 평가표상에 신용등급 점수가 빠진 사실을 인지하고, 수정된 평가표를 준비토록하고 신용등급이 빠진 평가표로 평가를 진행했으며, 다음날 수정된 평가표상에 전날 평가된 일부 위원들의 평가점수를 직원에게 그대로 옮겨 적게 하고, 평가위원들에게 다시 평가위원란

에 사인을 받은 것이라고 진술하고 있다.

따라서, 기술평가 부분에 대해서는 평가위원들과 G의 주장이 서로 상이함을 기술한다.

징계요구 양정

DD센터장 G는 기술평가 관련 과업지시서상에 명시된 대면평가가 아닌 서면평가로 진행되었고, 상기 진술의 정황상 사전 점수를 연필로 기록한 평가표를 받아 점수를 확인 및 평가위원란에 서명만 한 평가는 공정한 평가가 이루어졌다고 볼 수 없으며, DD센터는 글로벌 정보사업을 수행하는 부서로서 용역사업의 수행이 원활하게 진행되도록 주의 및 관리의 의무가 있음에도 제대로 주의 및 관리를 하지 않아, 계약이 해제된 점은 인사규정 제21조(징계)1항의 1호. 업무상 의무를 위반하거나 업무를 태만히 한 때 및 4호. 기타 법령 및 시험원의 제반 규정을 위반한 때에 해당한다. 다만, (주)그린미디어와 계약이 해제되고 선금급 및 이자보상금액까지 회수가 된 점, 개인의 이득을 취하지 않은 점, 경찰청 및 검찰로부터 충분히 조사를 받은 점 등을 감안하여 징계세칙 [별표1] 징계기준상 비위 정도가 약하고, 경과실에 해당 견책을 요구한다.

조치할 사항

1. 인사부서의 장은 업체선정을 위한 기술평가의 공정성 및 투명성을 훼손한 G를 징계세칙 제5조(징계의결 요구)의 규정, [별표1] 징계기준. 1.성실의무 위반

라. 기타에 따라 징계처분(견책) 하시기 바랍니다. (징계요구)

소속	부서명	직위(직급)	성명	개인번호	생년월일
CC본부	CC센터	***	G	***	***

2. 인사부서의 장은 보안업무 처리를 부적정하게 수행한 업무 관련자에게 주의 조치하여 유사사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(주의 요구)

소속	부서명	직위(직급)	성명	개인번호	생년월일
AA본부	KK센터	***	E	***	***

3. 인사부서의 장은 업체선정을 위한 기술평가를 부적정하게 수행한 업무 관련자에게 경고 조치하여 유사사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(경고요구)

소속	부서명	직위(직급)	성명	개인번호	생년월일
CC본부	FF센터	***	D	***	***
CC본부	CC센터	***	B	***	***
CC본부	CC센터	***	C	***	***

4. 인사부서의 장은 용역수행의 담당자로서 업무를 부적정하게 수행한 업무 관련자에게 경고 조치하여 유사사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(경고요구)

소속	부서명	직위(직급)	성명	개인번호	생년월일
AA본부	LL센터	***	A	***	***

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.

- 변상명령은 3개월 이내 조치
- 문책 사항은 1개월 이내 조치
- 경고, 주의 사항은 10일 이내 조치
- 시정요구사항은 1개월 이내, 개선, 권고, 통보사항은 2개월 이내 조치

2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.

- 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)

3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청

- 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책 제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 15일 이내에 신청할 수 있음
[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]

4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행 여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려드립니다.